

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

פ/25/661

הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – ביטוח דירה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 55 בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981¹, בסעיף 55 לחוק, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) בביטוח דירות הכיסוי הביטוחי יכסה גם מקרה ביטוח של קריסת המבנה בו מצויה הדירה המבוטחת או מקרה בו לגבי מבנה כאמור ניתנה הוראה לפי דין המייעדת אותו להריסה או אטימה בשל היותו מסוכן, והכל אלא אם הוכיח המבטח כי הנזק נגרם למבנה באשמת המבוטח."

דבר הסבר

בתקופה האחרונה, התופעה של מתן הוראות פינוי לדיירי מבנים שהוגדרו כמסוכנים למגורים נעשתה רווחת. תופעה זו, שבצידה לעיתים גם החלטה מטעם ראשי העיריות ומהנדסי העיר להרוס או לאטום את המבנים המסוכנים, החלה להתרחב בסמוך לקריסה שאירעה לאחרונה של מבנה בחולון והוסיפה להתרחב מאז.

נכון להיום, סיכון של קריסת מבנה וכן הריסה או אטימה של מבנה בשל מסוכנות המגורים בו, אינו מכוסה באופן מפורש בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ"ו–1986, והצעת החוק נועדה לשנות מציאות זו.

לפיכך, מוצע לחייב את המבטחים לכלול בביטוח דירות ותכולתן כיסוי למקרה בו המבנה בו נמצאת הדירה המבוטחת קרס, ומקרה בו המבנה יועד להריסה או אטימה בשל היותו מסוכן, והכל אלא אם הוכיח המבטח כי הנזק נגרם למבנה באשמת המבוטח.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2481) ועל ידי חברת הכנסת לימור מגן תלם (פ/24/3935). הצעת החוק זהה לפ/24/3935 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 94.